

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

- Căn cứ Bộ luật Dân sự được Quốc hội Khoá XIII Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;
- Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024;
- Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 27/2025/HĐDVĐGTS ngày 19/03/2025 giữa Phòng tài chính kế hoạch Quận 11 và Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn;
- Căn cứ vào hồ sơ pháp lý của tài sản đấu giá;

Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn ban hành Quy chế Đấu giá tài sản gồm các điều khoản sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho việc thực hiện đấu giá tài sản: Tài sản công thanh lý tại chợ Lãn Bình Thăng, Phường 8, Quận 11.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Đấu giá viên tổ chức điều hành phiên đấu giá tài sản, Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.
2. Người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá.
3. Cá nhân, tổ chức khác có liên quan đến hoạt động đấu giá tài sản tại Công đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn, các chi nhánh và văn phòng Công ty.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. *Bước giá* là mức chênh lệch giữa lần trả giá đầu tiên so với giá khởi điểm hoặc giữa lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề.
2. *Đấu giá tài sản* là hình thức bán tài sản có từ hai người trở lên tham gia đấu giá theo nguyên tắc, trình tự và thủ tục được quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016.
3. *Giá khởi điểm* là giá ban đầu thấp nhất của tài sản đấu giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên.
4. *Người có tài sản đấu giá* là người có quyền đưa tài sản ra đấu giá theo quy định của pháp luật.
5. *Người mua được tài sản đấu giá* là người trúng đấu giá và ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

6. *Người tham gia đấu giá* là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

7. *Người trúng đấu giá* là cá nhân, tổ chức trả giá cao nhất so với giá khởi điểm hoặc bằng giá khởi điểm trong trường hợp không có người trả giá cao hơn giá khởi điểm khi đấu giá theo phương thức trả giá lên.

8. *Phương thức trả giá lên* là phương thức đấu giá, theo đó người tham gia đấu giá trả giá từ thấp lên cao cho đến khi xác định được người trả giá cao nhất so với giá khởi điểm.

9. *Tài sản đấu giá* là tài sản được phép giao dịch theo quy định của pháp luật.

10. *Tổ chức hành nghề đấu giá tài sản* ở đây là Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn và các chi nhánh, văn phòng công ty.

Điều 4. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, nơi có tài sản, nguồn gốc, giấy tờ pháp lý

1. Tài sản đấu giá: Tài sản công thanh lý tại chợ Lính Bình Thăng, Phường 8, Quận 11, cụ thể:

- Công trình tại số 297 Lính Bình Thăng, Phường 8, Quận 11:

+ Chợ Lính Bình Thăng gồm nhà lồng chợ, văn phòng ban quản lý và khu vệ sinh, hệ thống đường quanh nhà lồng chợ, hệ thống thoát nước quanh chợ.

+ Tình trạng: hư hỏng xuống cấp

- Các tài sản cố định khác:

STT	Tên tài sản	Đơn vị tính	Số lượng	Tình trạng
1	Bàn làm việc (gỗ)	Cái	01	Hư hỏng
2	Bàn làm việc (ván ép)	Cái	07	
3	Máy vi tính Doc	Bộ	01	
4	Máy in Canon	Cái	01	
5	Tủ sắt 10 ngăn	Cái	03	
6	Tủ sắt 06 ngăn	Cái	01	
7	Kết sắt lớn	Cái	01	
8	Kết sắt BAOCAE	Cái	01	
9	Ampli Dalton DA-1800A	Cái	01	
10	Ampli PA-1000X	Cái	01	
11	Loa Anamaxs	Cái	02	
12	Bục (ván ép) để tượng Bác	Cái	01	
13	Bục (ván ép) phát biểu	Cái	01	
14	Tượng Bác	Cái	01	
15	Đầu đĩa Protech Midi-360	Cái	01	
16	Máy nước nóng lạnh ALASKA	Cái	01	

2. Giá khởi điểm: 300.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng*).

3. Nơi có tài sản đấu giá tại: Tại số 297 Lãnh Binh Thăng, Phường 8, Quận 11, TP.HCM.

4. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Là tài sản thuộc quyền thanh lý của Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 11.

Điều 5. Nguyên tắc đấu giá; hình thức đấu giá và phương thức đấu giá tài sản

1. Nguyên tắc đấu giá tài sản:

- a) Tuân thủ quy định của pháp luật;
- b) Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan;
- c) Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên.

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá;

3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên;

4. Việc đấu giá thực hiện bán toàn bộ tài sản;

Điều 6. Đăng ký tham gia đấu giá

1. Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn theo quy định. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

2. Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá trong giờ hành chính, liên tục kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc.

3. Những người không được đăng ký tham gia đấu giá: trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024 đều không được đăng ký tham gia đấu giá.

Điều 7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá; Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá; Tiền đặt trước; Thời gian, địa điểm xem tài sản; Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a) Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 21/03/2025 đến hết 17 giờ 00 phút ngày 11/04/2025 (trong giờ hành chính) tại Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

b) Tiền hồ sơ mời tham gia đấu giá: 100.000 đồng/1 hồ sơ (Bằng chữ: Một trăm nghìn đồng).

2. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về đấu giá tài sản và các pháp luật khác có liên quan, đồng thời khách hàng tham gia đấu giá phải đáp ứng yêu cầu như sau:

- Tổ chức/đơn vị có kinh nghiệm tháo dỡ công trình tài sản tương tự (cung cấp hợp đồng tháo dỡ với Cơ quan/Tổ chức thuộc Nhà nước quản lý, cung cấp hóa đơn thanh lý tháo dỡ. Tất cả các tài liệu theo yêu cầu phải có bản gốc để đối chiếu).

- Tổ chức/đơn vị đăng ký tham gia đấu giá phải đang hoạt động hợp pháp, không trong tình trạng giải thể, phá sản, đang làm thủ tục giải thể hoặc đã dừng, tạm ngừng hoạt động.

- Tổ chức/đơn vị đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp “Phương án tháo dỡ công trình” khi đăng ký tham gia đấu giá.

- Đối với Tổ chức/đơn vị đã trúng đấu giá phải cung cấp “Phương án tháo dỡ công trình” cho Phòng TCKH Quận 11 và được Phòng TCKH Quận 11 duyệt qua thì mới được tiến hành tháo dỡ.

Các Tổ chức/đơn vị đến đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm tổ chức bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo như thông báo.

Hồ sơ đăng ký gồm:

- ✓ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp + CCCD của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền và CCCD của Người liên hệ nếu không phải là người đại diện theo pháp luật của Đơn vị, Tổ chức);

- ✓ Cung cấp hợp đồng tháo dỡ với Cơ quan/Tổ chức thuộc Nhà nước quản lý, cung cấp hóa đơn thanh lý tháo dỡ (bản photo) - **(Bản gốc đối chiếu).**

- ✓ Cung cấp “Phương án tháo dỡ công trình” **(Bản gốc).**

- ✓ Cung cấp hóa đơn thanh lý tháo dỡ **(Bản gốc đối chiếu).**

- ✓ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản (theo mẫu Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn).

Lưu ý đối với khách hàng khi đến tham gia phiên đấu giá:

- Trong trường hợp Người tham gia đấu giá tại phiên đấu giá không phải là người đại diện theo pháp luật của Đơn vị, Tổ chức mà Đơn vị, Tổ chức ủy quyền cho cá nhân khác tham gia đấu giá thì giấy ủy quyền phải được đánh máy và có đầy đủ các thông tin: Tên tài sản, giá khởi điểm của tài sản đấu giá, nơi tổ chức đấu giá tài sản, Người ủy quyền và người được ủy quyền ký trực tiếp vào giấy ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật.

3. Tiền đặt trước:

a) Số tiền đặt trước: 60.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng).

Lưu ý đối với khách hàng tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá thực hiện nộp tiền đặt trước theo quy định tại Quy chế phiên đấu giá này, cụ thể: Chuyển đủ một lần số tiền đặt trước, đồng thời không chấp nhận việc nộp tiền đặt trước trong cùng 01 tài sản thành nhiều giấy chuyển tiền riêng biệt;

- Khách hàng tham gia đấu giá không được nộp tiền đặt trước thay cho khách hàng khác hoặc nhờ người khác nộp hộ cho người tham gia đấu giá;

- Số tiền đặt trước hợp lệ căn cứ vào thời gian báo có trên tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn, không căn cứ vào thời gian chuyển tiền trên giấy nộp tiền của khách hàng. Tiền đặt trước đến tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn sau 17 giờ 00 phút của ngày hết hạn nộp tiền đặt trước (ngày 11/04/2025) mặc nhiên được coi là không hợp lệ, không đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá mà Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn không cần phải thông báo bằng văn bản.

- Phí chuyển tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do khách hàng tham gia đấu giá chịu. Khách hàng tham gia đấu giá vui lòng chuyển chứng từ nộp tiền đặt trước vào hòm thư điện tử: daugialamson@gmail.com trong thời hạn nộp tiền đặt trước.

b) Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 21/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 11/04/2025.

Hình thức: Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản Công đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn;

✓ **Tên tài khoản:** Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn

✓ **Số tài khoản:** 6460201019641 mở tại Ngân hàng Nông Nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – CN Tân Phú.

✓ **Nội dung nộp tiền:** “Tên đơn vị/tổ chức” nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá “Công trình tại 297 Lãnh Binh Thăng, P. 8, Quận 11, Tp.HCM và các tài sản cố định khác”.

Tất cả các trường hợp khách hàng chuyển tiền sai số tài khoản, sai số tiền, không ghi rõ nội dung chuyển tiền theo hướng dẫn như trên đều được coi là không hợp lệ.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 09/04/2025 đến ngày 11/04/2025 (trong giờ hành chính) tại 297 Lãnh Binh Thăng, P. 8, Quận 11, TP.HCM.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 16/04/2025.

Điều 8. Cách thức trả giá trong trường hợp đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá, phương thức trả giá lên

1. Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá theo hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá theo trình tự sau đây:

a) Giới thiệu bản thân, người giúp việc; công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh để xác định người tham gia đấu giá;

b) Đọc Quy chế phiên đấu giá;

c) Giới thiệu từng tài sản đấu giá;

d) Nhắc lại mức giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm;

đ) Thông báo bước giá và khoảng thời gian tối đa giữa các lần trả giá, đặt giá.

e) Phát số cho người tham gia đấu giá;

g) Hướng dẫn cách trả giá, chấp nhận giá và trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá;

h) Điều hành việc trả giá, chấp nhận giá theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Việc trả giá trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

a) Bước giá cố định: 2.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai triệu đồng*). Số bước giá mỗi lần trả: $n = 1, 2, 3, \dots$ (n là số tự nhiên).

- Cách thức trả giá (giá trả hợp lệ):

+ Người trả giá đầu tiên trả bằng giá khởi điểm hoặc cộng tối đa không vượt mức 5 bước giá (10.000.000 đồng).

+ Giá trả của lần trả giá tiếp theo: là giá trả cao hơn giá mà người trả giá trước liên kế đã trả tối thiểu 01 bước giá hoặc n bước giá.

- **Giá trúng đấu giá:** là giá trả hợp lệ cao nhất không được thấp hơn giá khởi điểm đồng thời tuân thủ theo bước giá.

b) Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;

c) Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả phải ít nhất bằng giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liên kế đã trả;

d) Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;

đ) Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất là người trúng đấu giá sau khi nhắc lại 03 lần giá cao nhất đã trả mà không có người trả giá cao hơn

Điều 9. Dừng, hủy phiên đấu giá tài sản trước khi tổ chức phiên đấu giá

Trường hợp dừng hoặc hủy phiên bán đấu giá trước khi tổ chức phiên đấu giá do có khiếu nại, thủ tục, quy trình đấu giá không đúng theo quy định, văn bản dừng hoặc hủy phiên bán đấu giá theo quy định của pháp luật thì Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn sẽ hoàn trả lại khách hàng toàn bộ số tiền hồ sơ, tiền đặt trước trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày có thông báo dừng hoặc hủy phiên bán đấu giá. Trong trường hợp này các bên tham gia không có ý kiến gì và không trách nhiệm bồi thường cho nhau.

Điều 10. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá; các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước; xử lý tiền đặt trước

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi sau đây:

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đùn đẩy, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

đ) Rút lại giá đã trả theo Điều 50 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024;

e) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024;

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024.

3. Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

5. Tiền đặt trước quy định tại khoản 2 Điều này thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản

Điều 11. Biên bản đấu giá

1. Phiên đấu giá chấm dứt khi đấu giá viên công bố người trúng đấu giá hoặc khi đấu giá không thành theo quy định tại khoản 1 Điều 52 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024.

2. Diễn biến của phiên đấu giá phải được ghi vào biên bản đấu giá. Biên bản đấu giá phải được lập tại phiên đấu giá và có chữ ký của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá, người ghi biên bản, người trúng đấu giá, người có tài sản đấu giá, đại diện của những người tham gia đấu giá.

3. Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

4. Biên bản đấu giá được đóng dấu của tổ chức đấu giá tài sản.

Điều 12. Thời gian, địa điểm, phương thức thanh toán tiền mua tài sản, giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, bàn giao tài sản.

1. Thời gian, phương thức thanh toán tiền mua tài sản:

- Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày tiếp theo liền kề ngày các bên ký hợp đồng mua tài sản bán đấu giá, người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán tiền mua tài sản cho Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 11 (Sau khi trừ đi khoản tiền đặt trước).

- Trường hợp quá thời hạn quy định như trên này mà người trúng đấu giá chưa thanh toán đủ số tiền mua tài sản thì Phòng TCKH Quận 11 thực hiện hủy bỏ Hợp đồng đã ký kết và người trúng đấu giá không được nhận lại số tiền tương ứng với khoản tiền đặt cọc. Phòng TCKH Quận 11 hủy bỏ hợp đồng mua bán trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày người trúng đấu giá vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền trúng đấu giá.

- Người mua được tài sản thanh toán toàn bộ số tiền mua trực tiếp vào tài khoản của Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 11, cụ thể là số tài khoản: 3941.0.1005944.00000 tại Phòng giao dịch số 10 – KBNN Khu vực II.

2. Giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá

a) Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá;

b) Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo kết quả đấu giá của Công ty đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn (trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá Công ty đấu giá Hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo kết quả đấu giá bằng văn bản cho Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 11 theo đúng quy định pháp luật) thì Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 11 và người trúng đấu giá ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

c) Quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá chưa đến ký Hợp đồng mua bán tài sản mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 11 thì người trúng đấu giá không được nhận lại khoản tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Số tiền đặt cọc trên thuộc về người có tài sản đấu giá. Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 11 có trách nhiệm thông báo tới người trúng đấu giá và tổ chức đấu giá về việc xử lý tiền đặt cọc.

d) Người trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá, trừ trường hợp người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024 hoặc từ chối kết quả trúng đấu giá quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

e) Trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

3. Thời hạn, địa điểm bàn giao tài sản, giấy tờ của tài sản:

a) Tài sản sẽ được bàn giao cho người trúng đấu giá chậm nhất trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 11 nhận được đủ tiền bán tài sản do người trúng đấu giá thanh toán.

b) Địa điểm bàn giao tài sản tại: số 297 Lãn Binh Thăng, Phường 8, Quận 11, TP.HCM.

c) Phương thức giao: Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 11 bàn giao trực tiếp hiện trạng thực tế tài sản, pháp lý tài sản cho người mua được tài sản đấu giá, mọi chi phí tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển liên quan đến tài sản đấu giá do người mua chịu (nếu có).

d) Thời gian nhận tài sản: Người trúng đấu giá tự chịu chi phí phá dỡ, bốc xếp, vận chuyển, điện, nước, phí, lệ phí và các chi phí khác trong thời gian phá dỡ; Chịu trách nhiệm bảo quản tài sản kể từ khi được bàn giao; thực hiện tháo dỡ, vận chuyển toàn bộ vật liệu, phế thải, xà bần, hoàn tất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký biên bản bàn giao tài sản và giao trả mặt bằng trống cho Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 11.

Điều 13. Nghĩa vụ và quyền lợi, của người mua được tài sản đấu giá:

1. Nghĩa vụ của người mua được tài sản:

a) Ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và thanh toán tiền mua tài sản đấu giá đúng quy định;

b) Cam kết đã tìm hiểu các thông tin về nguồn gốc pháp lý của tài sản, đã tham khảo hồ sơ của tài sản đấu giá và trực tiếp xem tài sản;

c) Chịu mọi chi phí bốc dỡ vận chuyển tài sản sản ra khỏi nơi bàn giao và phải đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị của Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 11. Chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn lao động, an toàn các công trình kế cận, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, lập phương án tháo dỡ và biện pháp thi công phù hợp trước khi triển khai thực hiện tháo dỡ công trình, đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển vật liệu, phế thải, xà bần đi đổ ở đúng nơi quy định.

d) Trong quá trình giao nhận tài sản phải thực hiện đúng các quy định quản lý Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 11.

đ) Chịu các loại thuế chuyển quyền sở hữu, sử dụng, lệ phí và chi phí khác có liên quan đến tài sản đấu giá (nếu có).

e) Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm Hợp đồng hoặc trong quá trình tháo dỡ gây thiệt hại về người và tài sản, bàn giao lại mặt bằng cho Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 11 không đúng thời gian quy định.

f) Được quy định tại các điều khoản khác của pháp luật có liên quan.

2. Quyền của người mua được tài sản:

a) Yêu cầu Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 11 ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và được Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận 11 cung cấp giấy tờ về nguồn gốc tài sản, hóa đơn (nếu có);

b) Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 14. Xử lý các vấn đề phát sinh trong phiên đấu giá của đấu giá viên:

1. Đấu giá viên trực tiếp điều hành phiên đấu giá có các quyền sau:

a) Truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024;

b) Dừng phiên đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, đùn giá hoặc gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá và thông báo cho tổ chức đấu giá tài sản;

c) Dừng phiên đấu giá khi phát hiện người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm nội quy phòng đấu giá hoặc các phạm vi khác làm ảnh hưởng đến tính trung thực của kết quả đấu giá.

2. Việc xử lý các vấn đề phát sinh ngoài các quy định trên trong phiên đấu giá do người điều hành đấu giá quyết định (sau khi đã tham khảo ý kiến của người có tài sản).

Điều 15. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo các quy định tại quy chế này. Các vấn đề trong quy chế không quy định thì tranh chấp giữa các bên sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024 và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 16. Tổ chức thực hiện

Mọi đối tượng tham gia đấu giá có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định tại bản Quy chế cuộc đấu giá này.



Đấu giá viên. **Nguyễn Chí Hiếu**

Người đăng ký tham gia đấu giá đã được đọc, được giải thích, hiểu rõ, đã đồng ý nhất trí và cam kết chịu trách nhiệm thực hiện những điều khoản quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản ngày 27 tháng 6 năm 2024 và nội dung của bản quy chế cuộc đấu giá này.

Số: 03105/TB-LS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2025

THÔNG BÁO ĐẦU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ hợp đồng dịch vụ đầu giá tài sản số 27/2025/HDDVDGTS ngày 19/03/2025 giữa Phòng Tài Chính Kế Hoạch Quận 11 và Công ty đầu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn;

Căn cứ Quy chế cuộc đấu giá số 27/QCDG ngày 20/03/2025 của Công ty đầu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn.

Công ty đầu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn tổ chức phiên đấu giá tài sản sau:

1. Tổ chức hành nghề đầu giá tài sản: Công ty đầu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng TCKH Quận 11: số 270 Bình Thới, P.10, Q.11, TP.HCM.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 14 giờ 00 phút ngày 16/04/2025.

- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá tại: Công ty đầu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn: 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, Tp. HCM

4. Tên tài sản: Tài sản công thanh lý tại chợ Lãnh Binh Thăng, Phường 8, Quận 11, cụ thể:

- Công trình tại số 297 Lãnh Binh Thăng, Phường 8, Quận 11:

+ Chợ Lãnh Binh Thăng gồm nhà lồng chợ, văn phòng ban quản lý và khu vệ sinh, hệ thống đường quanh nhà lồng chợ, hệ thống thoát nước quanh chợ.

+ Tình trạng: hư hỏng xuống cấp

- Các tài sản cố định khác:

STT	Tên tài sản	Đơn vị tính	Số lượng	Tình trạng
1	Bàn làm việc (gỗ)	Cái	01	Hư hỏng
2	Bàn làm việc (ván ép)	Cái	07	
3	Máy vi tính Doc	Bộ	01	
4	Máy in Canon	Cái	01	
5	Tủ sắt 10 ngăn	Cái	03	
6	Tủ sắt 06 ngăn	Cái	01	

STT	Tên tài sản	Đơn vị tính	Số lượng	Tình trạng
7	Kết sắt lớn	Cái	01	
8	Kết sắt BAOCAE	Cái	01	
9	Ampli Dalton DA-1800A	Cái	01	
10	Ampli PA-1000X	Cái	01	
11	Loa Anamaxs	Cái	02	
12	Bục (ván ép) để tượng Bác	Cái	01	
13	Bục (ván ép) phát biểu	Cái	01	
14	Tượng Bác	Cái	01	
15	Đầu đĩa Protech Midi-360	Cái	01	
16	Máy nước nóng lạnh ALASKA	Cái	01	

5. Nơi có tài sản đấu giá: Tại số 297 Lãnh Binh Thăng, Phường 8, Quận 11, TP.HCM.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 09/04/2025 đến ngày 11/04/2025 (trong giờ hành chính) tại số 297 Lãnh Binh Thăng, Phường 8, Quận 11, TP.HCM.

7. Giá khởi điểm: 300.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba trăm triệu đồng*).

8. Tiền đặt trước: 60.000.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng*). Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 21/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 11/04/2025.

9. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 21/03/2025 đến 17 giờ 00 phút ngày 11/04/2025 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: tại Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời khách hàng tham gia đấu giá phải đáp ứng yêu cầu như sau:

+ Tổ chức/đơn vị có kinh nghiệm tháo dỡ công trình tài sản tương tự (cung cấp hợp đồng tháo dỡ với Cơ quan/Tổ chức thuộc Nhà nước quản lý, cung cấp hóa đơn thanh lý tháo dỡ. Tất cả các tài liệu theo yêu cầu phải có bản gốc để đối chiếu).

+ Tổ chức/đơn vị đăng ký tham gia đấu giá phải đang hoạt động hợp pháp, không trong tình trạng giải thể, phá sản, đang làm thủ tục giải thể hoặc đã dừng, tạm ngừng hoạt động.

+ Tổ chức/đơn vị đăng ký tham gia đấu giá phải cung cấp “Phương án tháo dỡ công trình” khi đăng ký tham gia đấu giá.

+ Đối với Tổ chức/đơn vị đã trúng đấu giá phải cung cấp “Phương án tháo dỡ công trình” cho Phòng TCKH Quận 11 và được Phòng TCKH Quận 11 duyệt qua thì mới được tiến hành tháo dỡ.

Lưu ý:

+ Người trúng đấu giá tự chịu chi phí phá dỡ, bốc xếp, vận chuyển, điện, nước, phí, lệ phí và các chi phí khác trong thời gian phá dỡ; Chịu trách nhiệm bảo quản tài sản kể từ khi được bàn giao; thực hiện tháo dỡ, vận chuyển toàn bộ vật liệu, phế thải, xà bần, hoàn tất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký biên bản bàn giao tài sản và giao trả mặt bằng trống cho Phòng TCKH Quận 11.

+ Chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn lao động, an toàn các công trình kế cận, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, lập phương án tháo dỡ và biện pháp thi công phù hợp trước khi triển khai thực hiện tháo dỡ công trình, đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình vận chuyển vật liệu, phế thải, xà bần đi đổ ở đúng nơi quy định.

+ Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm Hợp đồng hoặc trong quá trình tháo dỡ gây thiệt hại về người và tài sản, bàn giao mặt bằng trống lại cho Phòng TCKH Quận 11 không đúng thời gian quy định.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước theo như thông báo để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá.

Kính mời quý khách hàng có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật tham gia đấu giá các tài sản trên.

Để biết thông tin chi tiết liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn: 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. ĐT: 028.22455120

Lưu ý: Thông báo này thay cho thư mời tham gia đấu giá, tham dự chứng kiến.

Nơi nhận:

- Niêm yết tại nơi để tài sản;
- Niêm yết tại Công ty;
- Niêm yết tại UBND Quận 11;
- Người có tài sản (phối hợp thực hiện);
- Người tham gia đấu giá;
- Khách mời chứng kiến;
- Lưu VP- HS.

Tổng Giám đốc

Nguyễn Chí Hiếu